



MUNICIPIO MANEIRO

DEPÓSITO LEGAL
Nº DD 00198807 NE 27

NÚMERO: 1414
AÑO: MMXXII
MES: II
ISSN Nº 1317-33-08

GACETA

**"MORAL Y LUCES
SON NUESTRAS
PRIMERAS
NECESIDADES"**

SIMÓN BOLÍVAR

MUNICIPAL

PAMPATAR, 01 DE FEBRERO DE 2022 – EDICIÓN EXTRAORDINARIA

SUMARIO:

Resoluciones emanadas del Despacho del Alcalde desde la N° 21 hasta la N° 31.

Resoluciones emanadas de la Contraloría Municipal N° 03, 04 y 05.

"LAS ORDENANZAS, ACUERDOS, REGLAMENTOS, DECRETOS, RESOLUCIONES Y TODOS AQUELLOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS O QUE SE EXPIDIERAN POR CUALQUIER AUTORIDAD DEL MUNICIPIO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, TENDRÁN AUTENTICIDAD Y VIGOR DESDE SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL". LAS AUTORIDADES DEL PODER PÚBLICO Y LOS PARTICULARES EN GENERAL, QUEDAN OBLIGADOS A SU OBSERVANCIA Y CUMPLIMIENTO.-

ARTÍCULO 7° DE LA ORDENANZA SOBRE GACETA MUNICIPAL

PAMPATAR – ESTADO NUEVA ESPARTA

GACETA MUNICIPAL EDICION: EXTRAORDINARIA
MUNICIPIO MANEIRO

GACETA MUNICIPAL

INDICE

	Pág.	
<u>Resoluciones emanadas del Despacho del</u> <u>Alcalde desde la N° 21 hasta la N° 31.</u>		
<u>Resoluciones emanadas de la Contraloría</u> <u>Municipal N° 03, 04 y 05.</u>	04 al 15	

**REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA
CONCEJO MUNICIPAL
MANUEL PLACIDO MANEIRO**



**GACETA MUNICIPAL Nro.
1414**

NOTA DEL EDITOR

La presente publicación de la Gaceta Municipal del Municipio Autónomo Maneiro del Estado Nueva Esparta, en su entrega, consta de doce (12) ejemplares. De estos ejemplares, seis (6) serán remitidos al Departamento de Depósito Legal del Instituto Autónomo Nacional de Bibliotecas Públicas, para su respectivo registro y almacenamiento. De los otros seis (6) restantes, dos (2) ejemplares reposarán en los archivos del Despacho de esta Alcaldía, dos (2) se remitirán para su archivo a la Secretaria de la Cámara Municipal y los otros dos (2) se remitirán para su archivo a la Oficina de Sindicatura Municipal.


José Gregorio Marcano
Presidente del Concejo Municipal





RESOLUCIÓN N° 021

MOREL DAVID RODRÍGUEZ SALCEDO, Alcalde electo del Municipio Manuel Plácido Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta, cualidad que consta de credencial expedida por la Junta Municipal Electoral en fecha 23 de noviembre de 2021 y de Acta de Juramentación N° 75, ante el Concejo Municipal de Maneiro, en fecha 27 de noviembre de 2021, publicada en la Gaceta Municipal N° 1.379, de fecha 27 de noviembre de 2021, Edición Extraordinaria. En uso de las atribuciones legales que me confiere el artículo 88, numerales 2, 3 y 7 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4, 5, numeral 4, 19 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

CONSIDERANDO

Que el Alcalde realiza la función ejecutiva del municipio y le corresponde el gobierno y la administración de sus recursos, el control y tutela de los órganos desconcentrados sin personalidad jurídica, así como la dirección de la gestión pública municipal y el nombramiento y remoción del personal que la integra.

CONSIDERANDO

Que el Concejo Municipal de Maneiro, en Sesión Ordinaria N° 16 de fecha 14 de diciembre de 2021, aprobó la **“ORDENANZA DE REFORMA DE CREACIÓN DEL SERVICIO DESCONCENTRADO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SEDEMATRI) EN EL MUNICIPIO MANUEL PLÁCIDO MANEIRO”** y mediante Decreto N° 30 de fecha 28 de diciembre de 2021, el Alcalde aprobó el Reglamento mediante el cual se establece la **“Estructura Administrativa de cada una de las Gerencias y Coordinaciones que componen el SERVICIO DESCONCENTRADO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SEDEMATRI) DEL MUNICIPIO MANEIRO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA Y LAS FUNCIONES ATRIBUIDAS A LAS MISMAS**, ambos publicados en la Gaceta Municipal N° 1.392 Edición Extraordinaria de fecha 28 de diciembre de 2021.

CONSIDERANDO

Que la Ley del Estatuto de la Función Pública, establece en su artículo 19 que los funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción, son designados y removidos libremente de sus cargos sin otras limitaciones que las establecidas en esta Ley.

RESUELVO:

Artículo 1.- Se remueve y retira del cargo de COORDINADOR DE INFORMATICA, a partir del 31 de enero de 2022, a la ciudadana **ANNYESKA DEL VALLE ROSAS MALAVER**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-22.998.280, y se designa en el cargo de **GERENTE DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS** adscrita a **SEDEMATRI**, a partir del primero (1°) de febrero de 2022, inclusive.

Artículo 2.- Queda encargada de la ejecución de esta Resolución la Directora de Talento y Desarrollo Humano, así como de su notificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Artículo 3.- Comuníquese, publíquese y ejecútese.

Dado, firmado, sellado en el Despacho del Alcalde del Municipio Maneiro, en Pampatar al primer (1°) día del mes de febrero del año 2022. Años 211° de la Independencia y 162° de la Federación.

CÚMPLASE

MOREL DAVID RODRÍGUEZ SALCEDO
Alcalde del Municipio Manuel Plácido Maneiro
Según Acta N° 75 de fecha 27/11/2021
Gaceta Municipal N° 1.379 Edición Extraordinaria



RESOLUCIÓN N° 022

MOREL DAVID RODRÍGUEZ SALCEDO, Alcalde electo del Municipio Manuel Plácido Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta, cualidad que consta de credencial expedida por la Junta Municipal Electoral en fecha 23 de noviembre de 2021 y de Acta de Juramentación N° 75, ante el Concejo Municipal de Maneiro, en fecha 27 de noviembre de 2021, publicada en la Gaceta Municipal N° 1.379, de fecha 27 de noviembre de 2021, Edición Extraordinaria. En uso de las atribuciones legales que me confiere el artículo 88, numerales 2, 3 y 7 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4, 5, numeral 4, 19 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

CONSIDERANDO

Que el Alcalde realiza la función ejecutiva del municipio y le corresponde el gobierno y la administración de sus recursos, el control y tutela de los órganos desconcentrados sin personalidad jurídica, así como la dirección de la gestión pública municipal y el nombramiento y remoción del personal que la integra.

CONSIDERANDO

Que el Concejo Municipal de Maneiro, en Sesión Ordinaria N° 16 de fecha 14 de diciembre de 2021, aprobó la **“ORDENANZA DE REFORMA DE CREACIÓN DEL SERVICIO DESCONCENTRADO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SEDEMATRI) EN EL MUNICIPIO MANUEL PLÁCIDO MANEIRO** y mediante Decreto N° 30 de fecha 28 de diciembre de 2021, el Alcalde aprobó el Reglamento mediante el cual se establece la **“Estructura Administrativa de cada una de las Gerencias y Coordinaciones que componen el SERVICIO DESCONCENTRADO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SEDEMATRI) DEL MUNICIPIO MANEIRO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA Y LAS FUNCIONES ATRIBUIDAS A LAS MISMAS**, ambos publicados en la Gaceta Municipal N° 1.392 Edición Extraordinaria de fecha 28 de diciembre de 2021.

CONSIDERANDO

Que la Ley del Estatuto de la Función Pública, establece en su artículo 19 que los funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción, son designados y removidos libremente de sus cargos sin otras limitaciones que las establecidas en esta Ley.

RESUELVO:

Artículo 1.- Se designa al ciudadano **EDUARDO AGUSTIN BRITO ROSAS**, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-24.719.238, en el cargo de **COORDINADOR DE INFORMATICA**, adscrito a **SEDEMATRI**, a partir del primero (1°) de febrero de 2022, inclusive.

Artículo 2.- Queda encargada de la ejecución de esta Resolución la Directora de Talento y Desarrollo Humano, así como de su notificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Artículo 3.- Comuníquese, publíquese y ejecútese.

Dado, firmado, sellado en el Despacho del Alcalde del Municipio Maneiro, en Pampatar al primer (1°) día del mes de febrero del año 2022. Años 211° de la Independencia y 162° de la Federación.

CÚMPLASE

MOREL DAVID RODRÍGUEZ SALCEDO
Alcalde del Municipio Manuel Plácido Maneiro
Según Acta N° 75 de fecha 27/11/2021
Gaceta Municipal N° 1.379. Edición Extraordinaria



RESOLUCIÓN N° 023

MOREL DAVID RODRÍGUEZ SALCEDO, Alcalde electo del Municipio Manuel Plácido Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta, cualidad que consta de credencial expedida por la Junta Municipal Electoral en fecha 23 de noviembre de 2021 y de Acta de Juramentación N° 75, ante el Concejo Municipal de Maneiro, en fecha 27 de noviembre de 2021, publicada en la Gaceta Municipal N° 1.379, de fecha 27 de noviembre de 2021, Edición Extraordinaria. En uso de las atribuciones legales que me confiere el artículo 88, numerales 2, 3 y 7 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4, 5, numeral 4, 19 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

CONSIDERANDO

Que el Alcalde realiza la función ejecutiva del municipio y le corresponde el gobierno y la administración de sus recursos, el control y tutela de los órganos desconcentrados sin personalidad jurídica, así como la dirección de la gestión pública municipal y el nombramiento y remoción del personal que la integra.

CONSIDERANDO

Que la Ley del Estatuto de la Función Pública, establece en su artículo 19 que los funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción, son designados y removidos libremente de sus cargos sin otras limitaciones que las establecidas en esta Ley.

RESUELVO:

Artículo 1.- Se designa a la ciudadana **ELIENNY DE JESUS BELLORIN INDRIAGO**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-22.652.338, en el cargo de **JEFA DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN E INSPECCIÓN**, adscrita a la Dirección de Desarrollo Urbano, a partir del primero (1°) de febrero de 2022, inclusive.

Artículo 2.- Queda encargada de la ejecución de esta Resolución la Directora de Talento y Desarrollo Humano, así como de su notificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Artículo 3.- Comuníquese, publíquese y ejecútese.

Dado, firmado, sellado en el Despacho del Alcalde del Municipio Maneiro, en Pampatar al primer (1°) día del mes de febrero del año 2022. Años 211° de la Independencia y 162° de la Federación.

CÚMPLASE

MOREL DAVID RODRÍGUEZ SALCEDO
Alcalde del Municipio Manuel Plácido Maneiro
Según Acta N° 75 de fecha 27/11/2021
Gaceta Municipal N° 1.379. Edición Extraordinaria



RESOLUCIÓN N° 024

MOREL DAVID RODRÍGUEZ SALCEDO, Alcalde electo del Municipio Manuel Plácido Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta, cualidad que consta de credencial expedida por la Junta Municipal Electoral en fecha 23 de noviembre de 2021 y de Acta de Juramentación N° 75, ante el Concejo Municipal de Maneiro, en fecha 27 de noviembre de 2021, publicada en la Gaceta Municipal N° 1.379, de fecha 27 de noviembre de 2021, Edición Extraordinaria. En uso de las atribuciones legales que me confiere el artículo 88, numerales 2, 3 y 7 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4, 5, numeral 4, 19 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

CONSIDERANDO

Que el Alcalde realiza la función ejecutiva del municipio y le corresponde el gobierno y la administración de sus recursos, el control y tutela de los órganos desconcentrados sin personalidad jurídica, así como la dirección de la gestión pública municipal y el nombramiento y remoción del personal que la integra.

CONSIDERANDO

Que la Ley del Estatuto de la Función Pública, establece en su artículo 19 que los funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción, son designados y removidos libremente de sus cargos sin otras limitaciones que las establecidas en esta Ley.

RESUELVO:

Artículo 1.- Se designa a la ciudadana **PATRICIA DA CUNHA TAVARES**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-16.336.485, en el cargo de **JEFA DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS (ENCARGADA)**, adscrita a la Dirección de Desarrollo Urbano, a partir del primero (1°) de febrero de 2022, inclusive.

Artículo 2.- Queda encargada de la ejecución de esta Resolución la Directora de Talento y Desarrollo Humano, así como de su notificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Artículo 3.- Comuníquese, publíquese y ejecútese.

Dado, firmado, sellado en el Despacho del Alcalde del Municipio Maneiro, en Pampatar al primer (1°) día del mes de febrero del año 2022. Años 211° de la Independencia y 162° de la Federación.

CÚMPLASE



MOREL DAVID RODRÍGUEZ SALCEDO
Alcalde del Municipio Manuel Plácido Maneiro
Según Acta N° 75 de fecha 27/11/2021
Gaceta Municipal N° 1.379. Edición Extraordinaria



RESOLUCIÓN N° 025

MOREL DAVID RODRÍGUEZ SALCEDO, Alcalde electo del Municipio Manuel Plácido Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta, cualidad que consta de credencial expedida por la Junta Municipal Electoral en fecha 23 de noviembre de 2021 y de Acta de Juramentación N° 75, ante el Concejo Municipal de Maneiro, en fecha 27 de noviembre de 2021, publicada en la Gaceta Municipal N° 1.379, de fecha 27 de noviembre de 2021, Edición Extraordinaria. En uso de las atribuciones legales que me confiere el artículo 88, numerales 2, 3 y 7 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4, 5, numeral 4, 19 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

CONSIDERANDO

Que el Alcalde realiza la función ejecutiva del municipio y le corresponde el gobierno y la administración de sus recursos, el control y tutela de los órganos desconcentrados sin personalidad jurídica, así como la dirección de la gestión pública municipal y el nombramiento y remoción del personal que la integra.

CONSIDERANDO

Que el principio de autotutela administrativa previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, consagra la facultad de revisar de oficio y subsanar los actos administrativos contentivos de errores materiales o de cálculo, revocándolos y sustituyéndolos por otros.

CONSIDERANDO

Que la Ley del Estatuto de la Función Pública, establece en su artículo 19 que los funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción, son designados y removidos libremente de sus cargos sin otras limitaciones que las establecidas en esta Ley.

RESUELVO:

Artículo 1.- Se deja sin efecto y se revoca la Resolución N° 10 de fecha 03 de enero de 2022, publicada en Gaceta Municipal N° 1.397, Edición Extraordinaria, de esa misma fecha, mediante la cual por error material involuntario se removió de su cargo a la ciudadana **YAJAIRA JOSEFINA RODRIGUEZ ORTEGA**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-11.536.016, en consecuencia, queda reincorporada y designada a partir del primero (1°) de enero de 2022, en el cargo de **Coordinadora de la Unidad de Asesoría Legal de la Dirección de Talento y Desarrollo Humano**, y se ordena el pago del sueldo y demás beneficios laborales y sociales que pudiera haber dejado de percibir durante el tiempo que estuvo fuera de la nómina de esta Alcaldía.

Artículo 2.- Queda encargada de la ejecución de esta Resolución la Directora de Talento y Desarrollo Humano, así como de su notificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Artículo 3.- Comuníquese, publíquese y ejecútese.

Dado, firmado, sellado en el Despacho del Alcalde del Municipio Maneiro, en Pampatar al primer (1°) día del mes de febrero del año 2022. Años 211° de la Independencia y 162° de la Federación.

CÚMPLASE



MOREL DAVID RODRÍGUEZ SALCEDO
Alcalde del Municipio Manuel Plácido Maneiro
Según Acta N° 75 de fecha 27/11/2021



RESOLUCIÓN N° 026

MOREL DAVID RODRÍGUEZ SALCEDO, Alcalde electo del Municipio Manuel Plácido Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta, cualidad que consta de credencial expedida por la Junta Municipal Electoral en fecha 23 de noviembre de 2021 y de Acta de Juramentación N° 75, ante el Concejo Municipal de Maneiro, en fecha 27 de noviembre de 2021, publicada en la Gaceta Municipal N° 1.379, de fecha 27 de noviembre de 2021, Edición Extraordinaria. En uso de las atribuciones legales que me confiere el artículo 88, numerales 2, 3 y 7 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4, 5, numeral 4, 19 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

CONSIDERANDO

Que el Alcalde realiza la función ejecutiva del municipio y le corresponde el gobierno y la administración de sus recursos, el control y tutela de los órganos desconcentrados sin personalidad jurídica, así como la dirección de la gestión pública municipal y el nombramiento y remoción del personal que la integra.

CONSIDERANDO

Que el principio de autotutela administrativa previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, consagra la facultad de revisar de oficio y subsanar los actos administrativos contentivos de errores materiales o de cálculo, revocándolos y sustituyéndolos por otros.

CONSIDERANDO

Que la Ley del Estatuto de la Función Pública, establece en su artículo 19 que los funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción, son designados y removidos libremente de sus cargos sin otras limitaciones que las establecidas en esta Ley.

RESUELVO:

Artículo 1.- Se deja sin efecto y se revoca la Resolución N° 11 de fecha 03 de enero de 2022, publicada en Gaceta Municipal N° 1.397, Edición Extraordinaria, de esa misma fecha, mediante la cual por error material involuntario se removió de su cargo a la ciudadana **YANETH DE LOS SANTOS GOMEZ RODRIGUEZ**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-10.202.038, en consecuencia, queda reincorporada y designada a partir del primero (1°) de enero de 2022, en el cargo de **Comisionada adscrita al Despacho del Alcalde**, y se ordena el pago del sueldo y demás beneficios laborales y sociales que pudiera haber dejado de percibir durante el tiempo que estuvo fuera de la nómina de esta Alcaldía.

Artículo 2.- Queda encargada de la ejecución de esta Resolución la Directora de Talento y Desarrollo Humano, así como de su notificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Artículo 3.- Comuníquese, publíquese y ejecútese.

Dado, firmado, sellado en el Despacho del Alcalde del Municipio Maneiro, en Pampatar al primer (1°) día del mes de febrero del año 2022. Años 211° de la Independencia y 162° de la Federación.

CÚMPLASE

MOREL DAVID RODRÍGUEZ SALCEDO
Alcalde del Municipio Manuel Plácido Maneiro
Según Acta N° 75 de fecha 27/11/2021



RESOLUCIÓN N° 028

MOREL DAVID RODRÍGUEZ SALCEDO, Alcalde electo del Municipio Manuel Plácido Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta, cualidad que consta de credencial expedida por la Junta Municipal Electoral en fecha 23 de noviembre de 2021 y de Acta de Juramentación N° 75, ante el Concejo Municipal de Maneiro, en fecha 27 de noviembre de 2021, publicada en la Gaceta Municipal N° 1.379, de fecha 27 de noviembre de 2021, Edición Extraordinaria. En uso de las atribuciones legales que me confiere el artículo 88, numerales 2, 3 y 7 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4, 5, numeral 4, 19 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y el Decreto N° 01, "Sobre la Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Municipal", de fecha 19 de enero de 2022, publicado en la Gaceta Municipal 1.404, Edición Extraordinaria de esa misma fecha.

CONSIDERANDO

Que el Alcalde realiza la función ejecutiva del municipio y le corresponde el gobierno y la administración de sus recursos, así como la dirección de la gestión pública municipal y el nombramiento y remoción del personal que la integra.

CONSIDERANDO

Que la Ley del Estatuto de la Función Pública, establece que los funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción, son nombrados y removidos libremente de sus cargos sin otras limitaciones que las establecidas en esta Ley.

CONSIDERANDO

Que en el Decreto N° 01, de fecha 19 de enero de 2022, se dictaron las normas "Sobre la Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Municipal", creándose la Dirección de Bienestar Animal y sus competencias.

RESUELVO:

Artículo 1.- Se designa a la ciudadana **VIRGINIA DEL VALLE MATA ACOSTA**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-10.203.201, en el cargo de **Directora de Bienestar Animal**, a partir del primero (1°) de febrero de 2022, inclusive.

Artículo 2.- Queda encargada de la ejecución de esta Resolución la Directora de Talento y Desarrollo Humano, así como de su notificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Artículo 3.- Comuníquese, publíquese y ejecútese.

Dado, firmado, sellado en el Despacho del Alcalde del Municipio Maneiro, en Pampatar al primer (1°) día del mes de febrero de 2022. Años 211° de la Independencia y 162° de la Federación.



CÚMPLASE

MOREL DAVID RODRÍGUEZ SALCEDO

Alcalde del Municipio Manuel Plácido Maneiro

Según Acta N° 75 de fecha 27/11/2021

Gaceta Municipal N° 1.379. Edición Extraordinaria



RESOLUCIÓN N° 029

MOREL DAVID RODRÍGUEZ SALCEDO, Alcalde electo del Municipio Manuel Plácido Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta, cualidad que consta de credencial expedida por la Junta Municipal Electoral en fecha 23 de noviembre de 2021 y de Acta de Juramentación N° 75, ante el Concejo Municipal de Maneiro, en fecha 27 de noviembre de 2021, publicada en la Gaceta Municipal N° 1.379, de fecha 27 de noviembre de 2021, Edición Extraordinaria. En uso de las atribuciones legales que me confiere el artículo 88, numerales 1, 3 y 12 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

CONSIDERANDO

Que el Concejo Municipal del Municipio, en Sesión Ordinaria N° 03 de fecha 25 de enero de 2022, aprobó **“ORDENANZA PARA REGULAR LA PODA, TALA, REPOBLACIÓN Y TRASPLANTE DE ÁRBOLES EN EL MUNICIPIO MANUEL PLÁCIDO MANEIRO”**.

RESUELVO:

Artículo 1.- Se declara la promulgación y ejecución de la **“ORDENANZA PARA REGULAR LA PODA, TALA, REPOBLACIÓN Y TRASPLANTE DE ÁRBOLES EN EL MUNICIPIO MANUEL PLÁCIDO MANEIRO”**, y se ordena su publicación en la Gaceta Municipal.

Artículo 2.- Comuníquese y Publíquese.

Dado, firmado y sellado en el Despacho del Alcalde del Municipio Maneiro, en Pampatar al primer (1°) día del mes de febrero de 2022. Años 211° de la Independencia y 162° de la Federación.



CÚMPLASE

MOREL DAVID RODRÍGUEZ SALCEDO

Alcalde del Municipio Manuel Plácido Maneiro

Según Acta N° 75 de fecha 27/11/2021

Gaceta Municipal N° 1.379. Edición Extraordinaria



RESOLUCIÓN N° 030

MOREL DAVID RODRÍGUEZ SALCEDO, Alcalde electo del Municipio Manuel Plácido Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta, cualidad que consta de credencial expedida por la Junta Municipal Electoral en fecha 23 de noviembre de 2021 y de Acta de Juramentación N° 75, ante el Concejo Municipal de Maneiro, en fecha 27 de noviembre de 2021, publicada en la Gaceta Municipal N° 1.379, de fecha 27 de noviembre de 2021, Edición Extraordinaria. En uso de las atribuciones legales que me confiere el artículo 88, numerales 2, 3 y 7 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4, 5, numeral 4, 19 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y el Decreto N° 01, "Sobre la Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Municipal", de fecha 19 de enero de 2022, publicado en la Gaceta Municipal 1.404, Edición Extraordinaria de esa misma fecha.

CONSIDERANDO

Que el Alcalde realiza la función ejecutiva del municipio y le corresponde el gobierno y la administración de sus recursos, así como la dirección de la gestión pública municipal y el nombramiento y remoción del personal que la integra.

CONSIDERANDO

Que la Ley del Estatuto de la Función Pública, establece que los funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción, son nombrados y removidos libremente de sus cargos sin otras limitaciones que las establecidas en esta Ley.

CONSIDERANDO

Que en el Decreto N° 01, de fecha 19 de enero de 2022, se dictaron las normas "Sobre la Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Municipal", efectuándose una reestructuración organizativa, reconvirtiéndose la Dirección de Catastro en **Oficina de Catastro** adscrita a la Dirección de Desarrollo Urbano.

RESUELVO:

Artículo 1.- Se remueve y retira a la ciudadana **NIMIA YAJAIRA NARVÁEZ RODRÍGUEZ**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-14.542.153, del cargo de Directora de Catastro, a partir del 31 de enero de 2022, y se designa en el cargo de **Jefa de la Oficina de Catastro adscrita a la Dirección de Desarrollo Urbano**, a partir del primero (1°) de febrero de 2022, inclusive.

Artículo 2.- Queda encargada de la ejecución de esta Resolución la Directora de Talento y Desarrollo Humano, así como de su notificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Artículo 3.- Comuníquese, publíquese y ejecútese.

Dado, firmado, sellado en el Despacho del Alcalde del Municipio Maneiro, en Pampatar al primer (1°) día del mes de febrero de 2022. Años 211° de la Independencia y 162° de la Federación.



CÚMPLASE

MOREL DAVID RODRÍGUEZ SALCEDO

Alcalde del Municipio Manuel Plácido Maneiro

Según Acta N° 75 de fecha 27/11/2021

Gaceta Municipal N° 1.379. Edición Extraordinaria

**“ORDENANZA PARA REGULAR LA PODA, TALA, REPOBLACION
Y TRASPLANTE DE ARBOLES EN EL MUNICIPIO MANUEL
PLACIDO MANEIRO”**



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA
MUNICIPIO MANUEL PLÁCIDO MANEIRO
CONCEJO MUNICIPAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le otorga al Municipio en su artículo 178, numeral 4 la competencia de protección del ambiente y la cooperación en el saneamiento ambiental.

Dentro de ese mismo contexto, la Ley Orgánica de Poder Público Municipal, en su artículo 56 numeral 2, literal “d”, dispone que son competencias propias del Municipio, la protección del ambiente y la cooperación en el saneamiento ambiental.

Esta protección del medio ambiente, implica el cumplimiento de otras atribuciones que se encuentran previstas en distintas leyes de nuestro ordenamiento jurídico, estableciéndose en la Ley de Bosques, publicada en la Gaceta Oficial de la República N° 40.222, en fecha 06 de agosto de 2013, artículo 12 numeral 12, las competencias del Poder Ejecutivo Municipal, a saber:

“Corresponde a los municipios, a través de sus órganos y entes ejecutivos, ejercer las siguientes competencias en el ámbito de su jurisdicción:

1. Planificar y ejecutar a nivel local programas, acciones y obras para la protección, conservación, mejoramiento y recuperación del patrimonio forestal municipal.

2. *Velar por la conservación, mantenimiento y resguardo de los árboles fuera del bosque localizados en vías y espacios públicos urbanos.*
3. *Otorgar los permisos y autorizaciones de tala y poda, con fines de seguridad y mantenimiento de árboles fuera del bosque, ubicados en jurisdicción urbana del municipio, salvo especies en veda.*
4. *Fomentar la arboricultura urbana sustentable con especies forestales aptas para este fin, que contribuyan con la protección del medio ambiente, el ornato de calles, avenidas, plazas, parques, jardines, áreas recreativas y demás espacios públicos del municipio.*
5. *Conservar y resguardar los bosques naturales ubicados en ejidos municipales.*
6. *Promover y apoyar a nivel local, la conformación de cadenas productivas forestales.*
7. *Apoyar los programas nacionales de formación y difusión de la cultura del bosque.*

Estas competencias serán ejercidas de conformidad con los lineamientos establecidos en la política nacional forestal y con sujeción a la normativa técnica forestal que dicte el Ejecutivo Nacional, sin perjuicio de otras atribuciones municipales que puedan derivar del ordenamiento jurídico.

Para el cumplimiento de estas competencias, las alcaldías deben incluir en sus presupuestos de gastos para inversión, al menos, el uno por ciento (1%) del total de ingresos que desatinen a este concepto, para el fomento y el mejoramiento de los ecosistemas forestales del municipio y del paisajismo asociado a su infraestructura vial y urbana."

Con base a las consideraciones y motivaciones de origen constitucional y legal aquí expuestas, resulta imperativo para el municipio Manuel Plácido Maneiro, dictar un instrumento jurídico que regule actividad de la tala y poda de árboles en el Municipio, en armonía con el cuidado y preservación del medio ambiente y en resguardo y protección de las comunidad Maneirenses.

Es por ello, que el Jefe del Ejecutivo Municipal, haciendo uso de la iniciativa legislativa que la Ley le otorga, presentó ante esta Cámara Legislativa Municipal la **ORDENANZA PARA REGULAR LA PODA, TALA, REPOBLACION Y TRASPLANTE DE ARBOLES EN EL MUNICIPIO MANUEL PLACIDO MANEIRO**", la cual vendrá a completar el sistema de

protección ambiental a nivel local, en virtud de ser una competencia propia y concurrente, que además coadyuvará con los órganos y entes nacionales y estatales en la ejecución de las acciones y actividades tendentes a proteger el ambiente, la diversidad biológica, los procesos ecológicos, los parques, plazas, monumentos naturales, playas y demás áreas de especial importancia ecológica ubicados en el territorio del Municipio Maneiro del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, con la misión de contribuir con el desarrollo sustentable a nivel municipal el cual redundará en la región insular mediante el manejo racional de los recursos naturales.

La presente Ordenanza consta de treinta y un (31) artículos, distribuidos en los Títulos, Capítulos, Secciones, Disposiciones Transitorias y Disposición Final Única, de la forma siguiente:

- a) Título I Concepto de Tala, Concepto de Poda y Conservación de áreas verdes
- b) Título II. Capítulo I. Competencia y significación del Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro, en la protección y mejoramiento de áreas verdes, espacios públicos, calidad del agua, actividades en balnearios y costas

Capítulo II. Propagación de Plantas, creación de viveros, semilleros, producción de fertilizantes y pesticidas orgánicos, plan de adopción de árboles, cuidado y mejoramiento de los frentes en bulevares, avenidas y zonas comerciales como parte de la responsabilidad social de las personas naturales y empresas establecidas en el municipio.

Capítulo III. Amonestaciones, Sanciones Pecuniarias y Sanciones Penales.



El Concejo Municipal del Municipio Maneiro, en uso de sus atribuciones legales que le confieren los artículos 54, numeral 1, 56, numeral 2, literal “d”, y 95 numeral 1 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en concordancia con el artículo 12, numeral 3 de la Ley de Bosques, sanciona la siguiente

**“ORDENANZA PARA REGULAR LA PODA, TALA, REPOBLACION
Y TRASPLANTE DE ARBOLES EN EL MUNICIPIO MANUEL
PLÁCIDO MANEIRO”**

Título I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1: Esta Ordenanza tiene por objeto establecer las normas para la regulación y control de las actividades de poda, tala, repoblación y trasplante de árboles, accidentes automovilísticos que generan daños a las plantas y ornato público, daños generados por negligencia, impericia, descuido de los llamados a proteger las plantas dentro del Municipio Manuel Plácido Maneiro.

Artículo 2: A los fines de esta Ordenanza se definen como:

- a.- Árbol: Planta perenne, de tronco leñoso y elevado, que se ramifica a cierta altura del suelo;
- b.- Control fitosanitario: Operación consistente en el tratamiento por medios mecánicos, bioquímicos o biológicos a los fines de mantener los árboles en buenas condiciones físicas, fisiológicas y fitosanitarias;
- c.- Poda: Eliminación de material vegetal, ramas, tallos o raíces, sin que afecte la sobrevivencia del árbol o planta. Esta puede ser en base al grado de

afectación, de carácter liviano o severo y puede ser definido por su fin como de saneamiento, de seguridad, en formación o crecimiento ornamental;

C.1.-Poda de formación: Consiste en disminuir la altura y dar una forma adecuada al árbol en concordancia con su estructura natural;

C.2.- Poda liviana: La que se realiza cuando el grado de afectación del árbol es leve y consiste en eliminar partes del material vegetal como ramas, tallos y raíces, partes secas, enfermas, mal formadas o que estorben;

C.3.-Poda ornamental: Se realiza para dar formas artificiales, caprichosas y ornamentales al árbol; a tal efecto se cortan las ramas cuya ubicación no concuerda con la forma que se requiere dar al árbol;

C.4.- Poda de saneamiento: Consiste en eliminar ramas muertas o enfermas que constituyen reservorio de insectos perjudiciales y enfermedades. También se realiza con el propósito de eliminar ramas invadidas por plantas parásitas o epífitas;

C.5.-Poda de seguridad: Se realiza para prever daños a personas, viviendas, instalaciones como servicios públicos y vehículos;

C.6.- Poda severa: La que se realiza cuando el grado de afectación del árbol es grave y se hace necesario eliminar todo o gran parte del material vegetal correspondiente a la copa: en función de su recuperación vegetativa. Solo se hace en caso muy drástico de enfermedad, trasplante o accidente físico ambiental;

d.- Repoblación o Reforestación: Actividad tendente a restablecer la cobertura vegetal en un área verde, el cual se ha perdido parcial o totalmente por intervención humana o por erosión natural;

e.- Plantación: Colocación en tierra de árboles, plantas más o menos desarrolladas, con la finalidad de arborizar el lugar;

f.- Tala: Corte del tronco de un árbol para derribarlo. Esta puede ser realizada por medios manuales, mecánicos a raíz o a pie del tronco;

g.- Trasplante: Traslado de árboles del lugar donde están plantados a otro sitio que reúna condicione aptas para su normal desarrollo

Artículo 3: En los terrenos públicos, las actividades de poda, trasplante y tala de árboles, así como las de prevención, saneamiento y control fitosanitario de los mismos, serán ejecutadas por la Alcaldía, a través de la dependencia municipal competente en materia ambiental, para lo cual podrá contratar empresas de reconocida capacidad siguiendo los procedimientos establecidos en la ley. Siempre bajo la autorización y supervisión del Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro.

Parágrafo Único: Se podrá autorizar a particulares la poda, trasplante y tala de árboles en Áreas públicas colindante con sus propiedades, siempre y cuando se compruebe el daño que este ocasiona a su propiedad.

TITULO II DE LAS PODAS

Artículo 4: La poda podrá ser practicada por razones ornamentales, fitosanitarias, de seguridad, prevención de riesgos o para estimular el crecimiento vegetativo.

Artículo 5: Las podas deberán realizarse bajo las recomendaciones técnicas, supervisión y monitoreo del Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro.

Artículo 6: Cuando las ramas a podar sean colindantes o se extiendan sobre una propiedad privada o un área pública, el responsable de la poda, cuando se requiera, deberá tomar las medidas necesarias para no causar daños y restringir momentáneamente el paso peatonal o vehicular por razones de seguridad.

TITULO III DE LAS TALAS CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 7: Sólo se permitirán la tala de árboles en los siguientes casos:

- a) Cuando representen peligro o riesgo para las personas o bienes;
- b) Cuando no sea posible su recuperación por sufrir enfermedades o problemas fitosanitarios;
- c) Cuando no sea posible su trasplante y se haya demostrado mediante un estudio técnico la imposibilidad de su permanencia.

Artículo 8: En los casos de tala de árboles el interesado deberá entregar al Instituto municipal del Ambiente de Maneiro, previo al Otorgamiento de la autorización, ocho (8) árboles por cada árbol cuya tala se autorice, de las especies y con las condiciones que el mismo determine.

Parágrafo Primero: El Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro podrá, de ser necesario, indicar al interesado la obligación de sembrar a sus expensas los árboles aquí requeridos.

Parágrafo Segundo: El lugar de la plantación será determinado por el Instituto municipal del Ambiente de Maneiro en el respectivo permiso, oída la opinión de la asociación vecinal y del consejo comunal del sector, quedando obligado el solicitante a conservarlos por un periodo de seis (6) meses.

CAPITULO III

DEL PROCEDIMIENTO PARA LAS AUTORIZACIONES DE LAS ACTIVIDADES DE TALA DE ÁRBOLES EN TERRENOS PRIVADOS

Artículo 9: Las actividades de tala de árboles en terrenos privados requieren de la autorización del Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro, a tales fines los interesados deberán formular la solicitud por escrito, la cual deberá contener la información que acredite la propiedad del terreno, el motivo de la tala, la ubicación del árbol y las medidas técnicas que se aplicarían durante el desarrollo de la actividad.

En caso que el solicitante sea una junta de condominio, la carta de solicitud deberá estar acompañada de la firma del 75% de los residentes del edificio Complejo habitacional.

Artículo 10: El Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro deberá realizar, previo al otorgamiento de los permisos, una inspección para constatar la necesidad de tala del árbol y posteriormente verificará el cumplimiento de las medidas contenidas en dichos permisos.

Artículo 11: El permiso que se otorgare especificará las condiciones bajo las cuales se realizarán las actividades solicitadas y deberá señalar, además, la obligación contenida en el artículo 8 de esta ordenanza.

Parágrafo Único: En los casos de tala de árboles en terrenos privados el Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro, presentara al solicitante una lista de las empresas debidamente certificadas por el Instituto para realizar este tipo de trabajo, una vez otorgado el permiso el solicitante está en la obligación de proporcionar la fecha y hora en la que se practicará la Tala para que un Fiscal del Instituto supervise, asesore y monitoree los trabajos en el sitio.

TITULO IV DE LOS TRASPLANTES CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 12: Los trasplantes sólo podrán realizarse si están plenamente justificados y avalados por un estudio técnico que deberá presentar el interesado al momento de hacer la solicitud.

Parágrafo Primero: El estudio técnico al que se refiere este artículo deberá ser validado por el Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro

Parágrafo Segundo: El solicitante del trasplante del árbol deberá costear los gastos que implica la ejecución de la referida actividad. Para este fin contratará los servicios de una empresa de Jardinería o afín debidamente certificada por el Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro

Artículo 13: Los árboles que se vayan a trasplantar deberán presentar buen estado fitosanitario y de desarrollo.

Artículo 14: Una vez trasplantado el árbol, se deberá someter a un tratamiento especial y la persona responsable está en la obligación de brindarle atención

técnica, pudiendo solicitar orientación del Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro.

CAPITULO II DEL PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIONES DE TRASPLANTES DE ÁRBOLES

Artículo 15: Las actividades de trasplante de árboles a realizarse en terrenos privados deberán ser ejecutadas por el propietario del terreno o por quien éste autorice, previo cumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza y bajo las condiciones técnicas previstas para dichas actividades, de lo cual informará el Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro.

Parágrafo Primero: Para la expedición del permiso, el Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro solicitará la presentación del documento aludido en el parágrafo primero del artículo 12 de la presente ordenanza, así como los siguientes:

- a) Carta de solicitud, donde se especifique el motivo de la petición, características generales del árbol, entre otras descripciones que se consideren importantes;
- b) Carta de manifestación de conformidad de tales trabajos, firmada y sellada por la agrupación vecinal de la zona o calle de que se trate;
- c) Documento de propiedad de la parcela. En caso de tratarse de juntas de condominios, adjuntar el respectivo documento de condominio y carta firmada por el 75% de los residentes del edificio o complejo habitacional.
- d) Solvencia de Aseo Urbano Municipal y Catastral
- e) Certificación de Riesgo emitida por Protección Civil

Parágrafo Segundo: Los permisos correspondientes podrán emitirse en casos de riesgo inminente o previsión de daños o cuando haya interés directo en mejorar las vías públicas peatonales o vehiculares próximas a la ubicación de los árboles.

Parágrafo tercero: Los trasplantes deben ser efectuados por empresas Certificadas por el Instituto y bajo la supervisión, asistencia y monitoreo del personal técnico del Instituto.

TITULO V DE LA REPOBLACION

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 16: La Alcaldía, a través del Instituto Municipal del Ambiente, ejecutará programas de repoblación de áreas verdes públicas, promoviendo la participación de la comunidad.

Artículo 17: Toda actividad de repoblación deberá realizarse tomando en cuenta la necesidad de restablecer la cobertura vegetal más idónea de acuerdo a las características ecológicas, urbanísticas o de seguridad de la zona a repoblar. Siempre deben tener prioridad las especies autóctonas para realizar la repoblación.

CAPITULO II DEL PROCEDIMIENTO PARA LAS AUTORIZACIONES DE REPOBLACIÓN

Artículo 18: A los efectos de realizar la repoblación de la que trata el artículo anterior, el obligado deberá presentar, adjunto al material cartográfico un informe técnico que comprenda:

- a) Topografía, señalando pendientes, nivelación o rellenos de terrenos;
- b) Localización, señalando dimensiones del área a repoblar y la ubicación de infraestructuras en caso de que las hubiere;
- c) La densidad y cobertura de la siembra señalando el tipo o tipos de plantas.

d) Solicitar estudios de fertilidad del Suelo.

Artículo 19: Cualquier particular podrá presentar ante el Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro un proyecto de repoblación de un área verde pública municipal, debiendo cumplir los requisitos exigidos en los literales b y c del artículo 18 de la presente ordenanza.

Parágrafo Único: Recibido el Proyecto el Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro lo estudiará y presentará a la Alcaldía un informe sobre la factibilidad del mismo, debiendo notificar al presentante el resultado del estudio.

TITULO V I PROHIBICIONES

Artículo 20: Se prohíbe la tala de árboles en los casos siguientes:

- a) Cuando tengan valor histórico, estético o cuando la comunidad haya manifestado su interés de conservarlo o la Alcaldía decreta su conservación por su alto valor;
- b) Cuando estén ubicados en áreas de protección;
- c) Cuando sean especies en vías de extinción.

Artículo 21: Quien ejecute actividades de poda y tala de árboles será responsable de la limpieza del lugar, debiendo disponer los desechos vegetales en los sitios destinados por el Municipio para tales efectos; asimismo, cuando se efectúe la tala el responsable deberá retirar completamente la raíz del suelo.

Este artículo o el sentido del mismo, deberá incorporarse en el contenido de las autorizaciones correspondientes.

Artículo 22: Queda prohibido:

- a) El abandono de cadáveres de animales de cualquier especie sobre toda clase de terrenos, y también su inhumación en terrenos de utilidad o propiedad pública.

b) Quemar desechos u otras materias dentro de los límites del municipio, salvo los casos previamente autorizados.

f) Descargar en las aceras, calle, avenidas y demás sitios públicos, lubricantes, aceites, grasas, canales o cuerpos de aguas. Igualmente, las descargas a la red cloacal por ausencia o mal funcionamiento de trampas de grasas o filtros especiales.

Artículo 23: Queda prohibido arrojar basuras o residuos sólidos peligrosos en solares o espacios libres de propiedad pública o privada.

TITULO VII DE LAS SANCIONES Y PERMISOS O AUTORIZACIONES

Artículo 24: Quien ejecute actividades de poda de árboles en terrenos públicos sin obtener la debida autorización, será sancionado con multa de MEDIO PETRO.

Artículo 25: Quien ejecute actividades de trasplante de árboles en terrenos públicos sin obtener la debida autorización, será sancionado con multa de MEDIO PETRO.

Artículo 26: Quien sin autorización del Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro, tale un árbol será sancionado con multa de MEDIO PETRO y el cumplimiento de lo establecido en el artículo 8° de esta Ordenanza

Artículo 27: Quien, habiendo obtenido autorización para realizar actividades de poda, trasplante o tala de árboles, no acate las condiciones especificadas en la misma, será sancionado con multa de MEDIO PETRO.

Artículo 28: Quienes depositen desechos vegetales provenientes de actividades de poda y tala de árboles en calles, aceras y cualesquiera otros lugares de uso público, serán sancionados de conformidad a lo establecido en la Ordenanza de Aseo Urbano y Domiciliario.

Artículo 29: Toda persona que, con el propósito de secar un árbol, vierta elementos nocivos sobre éste o en el suelo donde se encuentra plantado o haga

cortes en su cubierta, será Sancionado con multa de MEDIO PETRO por cada árbol deteriorado.

Artículo 30: Las actividades de repoblación serán consideradas de carácter obligatorio en aquellos casos en los cuales cualquier ente o persona destruya, parcial o totalmente, el paisajismo de las áreas verdes públicas, mediante cualquier actividad de construcción, tala, quema, o explotación, quedando bajo su responsabilidad los gastos que acarree dicha actividad. Serán sancionados con multa de MEDIO PETRO.

Artículo 31: Los propietarios de toda clase de terrenos deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, libres de residuos sólidos urbanos o escombros, estando obligados a realizar los trabajos precisos para conservar o reponer dichas condiciones. En caso contrario, serán sancionados con multa de TRES (3) PETROS.

Artículo 32 Las multas a que se refiere este Título serán impuestas por el INSTITUTO MUNICIPAL DEL AMBIENTE DE MANEIRO, mediante Resolución motivada; debiendo tomar en cuenta las circunstancias agravantes indicadas en el artículo siguiente, en cuyo caso se duplicará el monto de la multa.

Artículo 33: Son circunstancias agravantes:

- a) Las contenidas en el artículo 20;
- b) Cuando el árbol posea una altura de más de ocho (08) metros;
- c) Cuando el árbol se encuentre ubicado en las áreas verdes públicas;
- d) La reincidencia.

Artículo 34: Cuando producto de Choque, Colisión o accidente de tránsito se derribe un árbol, se impondrá una multa de MEDIO PETRO, por cada árbol afectado o derribado el responsable deberá reponer OCHO (8) arboles.

Artículo 35: Quienes depositen desechos orgánicos e inorgánicos en calles, aceras y cualesquiera otros lugares de uso público, serán sancionados de conformidad a lo establecido en la Ordenanza de Aseo Urbano y Domiciliario.

PERMISOS Y AUTORIZACIONES

Artículo 36: Los permisos de Tala tendrán un costo de MEDIO PETRO.

Artículo 37: Los permisos de poda, limpieza y desmalezamiento tendrán un costo de MEDIO PETRO.

Artículo 38: El Directorio del Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro (IMAM) determinará la distribución presupuestaria de los ingresos generados por el cobro de esta permisología

TITULO VIII

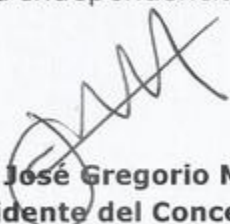
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 39: El Alcalde, mediante el respectivo reglamento podrá establecer cualesquiera otras condiciones, así como determinar los mecanismos, métodos o técnicas que deberán emplearse en las actividades de plantación, repoblación, poda, trasplante y tala de árboles.

Artículo 40: El Instituto Municipal del Ambiente de Maneiro (IMAM), será el responsable de vigilar el cumplimiento de esta Ordenanza y de aplicar el procedimiento, las medidas correctivas y sanciones en que incurrieren quienes realicen o propicien en actividades susceptibles de degradar el ambiente.

Artículo 41: La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Municipal de Maneiro.

Dada, firmada y sellada en el Concejo Municipal del Municipio Manuel Placido Maneiro, Pampatar, a los Veinticinco (25) días del mes de Enero de 2022. Años: 211° de la Independencia y 162° de la Federación.


José Gregorio Marcano
Presidente del Concejo Municipal

Abg. Andry Figueroa
Secretaria del Concejo Municipal



RESOLUCIÓN N° 030

MOREL DAVID RODRÍGUEZ SALCEDO, Alcalde electo del Municipio Manuel Plácido Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta, cualidad que consta de credencial expedida por la Junta Municipal Electoral en fecha 23 de noviembre de 2021 y de Acta de Juramentación N° 75, ante el Concejo Municipal de Maneiro, en fecha 27 de noviembre de 2021, publicada en la Gaceta Municipal N° 1.379, de fecha 27 de noviembre de 2021, Edición Extraordinaria. En uso de las atribuciones legales que me confiere el artículo 88, numerales 2, 3 y 7 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4, 5, numeral 4, 19 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y el Decreto N° 01, "Sobre la Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Municipal", de fecha 19 de enero de 2022, publicado en la Gaceta Municipal 1.404, Edición Extraordinaria de esa misma fecha.

CONSIDERANDO

Que el Alcalde realiza la función ejecutiva del municipio y le corresponde el gobierno y la administración de sus recursos, así como la dirección de la gestión pública municipal y el nombramiento y remoción del personal que la integra.

CONSIDERANDO

Que la Ley del Estatuto de la Función Pública, establece que los funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción, son nombrados y removidos libremente de sus cargos sin otras limitaciones que las establecidas en esta Ley.

CONSIDERANDO

Que en el Decreto N° 01, de fecha 19 de enero de 2022, se dictaron las normas "Sobre la Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Municipal", efectuándose una reestructuración organizativa, reconvirtiéndose la Dirección de Catastro en **Oficina de Catastro** adscrita a la Dirección de Desarrollo Urbano.

RESUELVO:

Artículo 1.- Se remueve y retira a la ciudadana **NIMIA YAJAIRA NARVÁEZ RODRÍGUEZ**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-14.542.153, del cargo de Directora de Catastro, a partir del 31 de enero de 2022, y se designa en el cargo de **Jefa de la Oficina de Catastro adscrita a la Dirección de Desarrollo Urbano**, a partir del primero (1°) de febrero de 2022, inclusive.

Artículo 2.- Queda encargada de la ejecución de esta Resolución la Directora de Talento y Desarrollo Humano, así como de su notificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Artículo 3.- Comuníquese, publíquese y ejecútese.

Dado, firmado, sellado en el Despacho del Alcalde del Municipio Maneiro, en Pampatar al primer (1°) día del mes de febrero de 2022. Años 211° de la Independencia y 162° de la Federación.



CÚMPLASE

MOREL DAVID RODRÍGUEZ SALCEDO

Alcalde del Municipio Manuel Plácido Maneiro

Según Acta N° 75 de fecha 27/11/2021

Gaceta Municipal N° 1.379. Edición Extraordinaria



RESOLUCIÓN N° 031

MOREL DAVID RODRÍGUEZ SALCEDO, Alcalde electo del Municipio Manuel Plácido Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta, cualidad que consta de credencial expedida por la Junta Municipal Electoral en fecha 23 de noviembre de 2021 y de Acta de Juramentación N° 75, ante el Concejo Municipal de Maneiro, en fecha 27 de noviembre de 2021, publicada en la Gaceta Municipal N° 1.379, de fecha 27 de noviembre de 2021, Edición Extraordinaria. En uso de las atribuciones legales que me confiere el artículo 88, numerales 2, 3 y 7 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4, 5, numeral 4, 19 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y el Decreto N° 01, "Sobre la Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Municipal", de fecha 19 de enero de 2022, publicado en la Gaceta Municipal 1.404, Edición Extraordinaria de esa misma fecha.

CONSIDERANDO

Que el Alcalde realiza la función ejecutiva del municipio y le corresponde el gobierno y la administración de sus recursos, así como la dirección de la gestión pública municipal y el nombramiento y remoción del personal que la integra.

CONSIDERANDO

Que la Ley del Estatuto de la Función Pública, establece que los funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción, son nombrados y removidos libremente de sus cargos sin otras limitaciones que las establecidas en esta Ley.

CONSIDERANDO

Que en el Decreto N° 01, de fecha 19 de enero de 2022, se dictaron las normas "Sobre la Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Municipal", efectuándose una reestructuración organizativa, reconvirtiéndose la Dirección de Vialidad y Transporte Terrestre en **Oficina de Vialidad y Transporte Terrestre** adscrita a la Dirección de Desarrollo Urbano.

RESUELVO:

Artículo 1.- Se remueve y retira al ciudadano **JOSÉ LUÍS ISASE COVA**, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.675.789, del cargo de Director de Vialidad y Transporte Terrestre, a partir del 31 de enero de 2022, y se designa en el cargo de **Jefe de la Oficina de Vialidad y Transporte Terrestre adscrita a la Dirección de Desarrollo Urbano**, a partir del primero (1°) de febrero de 2022, inclusive.

Artículo 2.- Queda encargada de la ejecución de esta Resolución la Directora de Talento y Desarrollo Humano, así como de su notificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Artículo 3.- Comuníquese, publíquese y ejecútese.

Dado, firmado, sellado en el Despacho del Alcalde del Municipio Maneiro, en Pampatar al primer (1°) día del mes de febrero de 2022. Años 211° de la Independencia y 162° de la Federación.

CÚMPLASE



MOREL DAVID RODRÍGUEZ SALCEDO
Alcalde del Municipio Manuel Plácido Maneiro
Según Acta N° 75 de fecha 27/11/2021
Gaceta Municipal N° 1.379. Edición Extraordinaria



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA
CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO MANEIRO
DESPACHO DE LA CONTRALORA
211° y 162°**

Los Robles, 13 de enero de 2022.

RESOLUCIÓN

N° 003-2022

MSc. EUMARY LÓPEZ CARABALLO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-15.423.652, Contralora del Municipio Manuel Plácido Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta, formalmente juramentada ante el Concejo Municipal del Municipio Maneiro, tal como se evidencia en Acta N° 12, sesión extraordinaria, de fecha 8 de agosto de 2017, publicada en Gaceta Municipal N° 753 de esa misma fecha, designada en los términos que consagra el artículo 176 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en uso de la atribuciones conferidas en los artículos 54 numeral 5, 101 y 104 numeral 12 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal; 44 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal; 4 de la Ordenanza de la Contraloría Municipal Maneiro; 21 numeral 30 del Reglamento Interno de la Contraloría Municipal Maneiro; en concordancia con el artículo 74 del Estatuto de Personal, dicta la presente Resolución:

CONSIDERANDO

Que, la Contralora Municipal goza de autonomía funcional, administrativa y organizativa, lo que implica la libertad de decisión, de estructura, de organización, de asignación de cargos, de designación, de no sujeción a otro órgano o ente y la libertad de ejecución del presupuesto, con estricta sujeción a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás Leyes de la República.

CONSIDERANDO

Que, el artículo 74 del Estatuto de Personal de la Contraloría Municipal Maneiro, dispone que los funcionarios activos tendrán derecho a un Bono de Ayuda para Medicinas, Gastos Médicos u Odontológicos, cuyo monto y forma de prestación será establecido mediante la presente Resolución.

RESUELVE

Artículo 1: Otorgar el Bono de Ayuda para Medicinas y/o Gastos Médicos, a los funcionarios activos, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 del Estatuto de Personal de la Contraloría Municipal Maneiro.

Artículo 2: El Bono de Ayuda para Medicinas y/o Gastos Médicos corresponderá a los gastos médicos causados por el funcionario activo y su grupo familiar

(ascendientes y descendientes hasta el primer grado de consanguinidad y cónyuge del funcionario), sin exclusión de patologías.

Artículo 3: El Bono de Ayuda para Medicinas y/o Gastos Médicos, será hasta por la cantidad de quinientos bolívares (500, 00 Bs) mensuales.

Artículo 4: El monto que corresponda a cada funcionario por el Bono de Ayuda para Medicinas y/o Gastos Médicos, se podrá cancelar en su totalidad al finalizar el mes en que se haya causado o de forma fraccionada al finalizar la quincena en la que haya sido consignada de acuerdo al monto que refleje la factura o las facturas, según sea el caso.

Artículo 5: En caso de emergencia médica verificable del funcionario activo, la Contraloría podrá sufragar los gastos médicos que de ella dimanen, lo cual quedará sujeto la disponibilidad de los recursos presupuestarios y financieros.

Artículo 6: Los funcionarios deberán consignar ante la Dirección de Recursos Humanos, las facturas, informes médicos, orden de estudios y récipes en original. De ser el caso, deberán consignar el resultado de los exámenes de laboratorio y estudios realizados en copias simples.

Artículo 7: Los gastos médicos por la cantidad expresada en el artículo 3 de la presente resolución, serán reconocidos por el Órgano Contralor, a partir del mes en que entra en vigencia ésta Resolución.

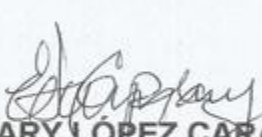
Artículo 8: El monto abonado no tiene; ni reviste, ningún tipo de incidencia salarial.

Artículo 9: La cancelación del bono quedará sujeta, a disponibilidad de los recursos presupuestarios y financieros necesarios para cubrir las obligaciones que derivan del mismo.

Artículo 10: Esta Resolución entra en vigor a partir del 13 de enero de 2022.

Artículo 11: Comuníquese y Publíquese.

Dado, firmado y sellado en el Despacho de la Contralora Municipal, en Los Robles, al 13 día del mes de enero de 2022.


MSc. EUMARY LÓPEZ CARABALLO
CONTRALORA DEL MUNICIPIO MANEIRO





REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA
CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO MANEIRO
DESPACHO DE LA CONTRALORA
211° y 162°

Los Robles, 31 de enero de 2022

RESOLUCIÓN

N°004-2022

MSc. EUMARY LÓPEZ CARABALLO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 15.423.652, Contralora del Municipio Manuel Plácido Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta, formalmente juramentada ante el Concejo Municipal del Municipio Maneiro, tal como se evidencia en Acta N° 12, sesión extra-ordinaria, de fecha 8 de agosto de 2017, publicada en Gaceta Municipal N° 753 de esa misma fecha, designada en los términos que consagra el artículo 176 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en uso de la atribuciones conferidas en los artículos 54 numeral 5, 101 y 104 numeral 12 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal; 44 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal; 4 de la Ordenanza de la Contraloría Municipal Maneiro; 21 numeral 30 del Reglamento Interno de la Contraloría Municipal Maneiro; dicta la presente Resolución:

CONSIDERANDO

Que, la Contralora Municipal goza de autonomía funcional, administrativa y organizativa, lo que implica la libertad de decisión, de estructura, de organización, de asignación de cargos, de designación, de no sujeción a otro órgano o ente y la libertad de ejecución del presupuesto, con estricta sujeción a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás Leyes de la República.

CONSIDERANDO

Que, la Contraloría Municipal Maneiro, otorga una prima por hogar para la protección y estabilidad familiar, de forma mensual, a los funcionarios activos de la Contraloría Municipal Maneiro, de conformidad con la Resolución N° 007-2021 de fecha 1° de febrero de 2021.

CONSIDERANDO

Que, la Contraloría Municipal Maneiro, otorga una prima por concepto de Jerarquía a la máxima autoridad y de Responsabilidad a los directores, coordinadores, jefe de oficina, supervisor de bienes y servicios, y cuentadante del organismo contralor, según Resolución N° 008-2021 del 1° de febrero de 2021, de conformidad con la facultad establecida en el artículo 88 del Estatuto de Personal de la Contraloría Municipal Maneiro.

RESUELVE

Artículo 1: Otorgar de formar anticipada, la *prima de hogar* a los funcionarios activos de la Contraloría Municipal Maneiro; y, la *prima por concepto de Jerarquía* a la máxima autoridad del órganos, y de *Responsabilidad* a los directores.

acuerdo a los porcentajes previstos en las Resoluciones Nros. 007-2021 y 008-2021, respectivamente, ambas de fecha 1º de febrero de 2021.

Artículo 2: La prima por hogar y la prima por concepto de Jerarquía o Responsabilidad forman parte del salario integral.

Artículo 3: La presente Resolución entra en vigencia a partir del día 31 del mes de enero del 2022.

Artículo 4: Comuníquese y Publíquese.

Dado, firmado y sellado en el Despacho de la Contralora Municipal, en Los Robles, a los 31 días del mes de enero del año 2022.


MSc. EUMARY LÓPEZ CARABALLO
CONTRALORA MUNICIPAL DE MANEIRO





**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA
CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO MANEIRO
DESPACHO DE LA CONTRALORA
211° y 162°**

Los Robles, 01 de febrero de 2022

RESOLUCIÓN

N° 005-2022

MSc. EUMARY LÓPEZ CARABALLO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-15.423.652, Contralora del Municipio Manuel Plácido Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta, formalmente juramentada ante el Concejo Municipal del Municipio Maneiro, tal como se evidencia en Acta N° 12, sesión extra-ordinaria, de fecha 8 de agosto de 2017, publicada en Gaceta Municipal N° 753 de esa misma fecha, designada en los términos que consagra el artículo 176 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 54 numeral 5, 101 y 104 numeral 12 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal; 44 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; 17 numeral 4 de la Ordenanza de la Contraloría Municipal Maneiro; y 21 numeral 30 del Reglamento Interno de la Contraloría Municipal Maneiro; dicta la presente Resolución:

CONSIDERANDO

Que, la Contralora Municipal goza de autonomía funcional, administrativa y organizativa, lo que implica la libertad de decisión, de estructura, de organización, de asignación de cargos, de designación, de no sujeción a otro órgano o ente y la libertad de ejecución del presupuesto, con estricta sujeción a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás Leyes de la República.

CONSIDERANDO

Que le corresponde al Despacho Contralor, ejercer la dirección y dictar las políticas orientadas a garantizar el cumplimiento de las funciones que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, demás Leyes le atribuyen a la Contraloría Municipal, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento Interno.

CONSIDERANDO

Que, la Contralora Municipal tiene la facultad de dictar las normas para la administración e implementación del sistema de remuneraciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Estatuto de Personal de la Contraloría Municipal Maneiro.

RESUELVE

Artículo 1: Otorgar un Complemento Salarial en el mes de Febrero del Ejercicio Económico Financiero 2022, a los funcionarios activos y jubilados de la Contraloría Municipal Maneiro.

Artículo 2: El monto del Complemento Salarial equivaldrá a *catorce (14)* salarios integrales.

Parágrafo único: El cálculo para el pago del Complemento Salarial en el mes de Febrero del Ejercicio Económico Financiero 2022, se hará con base al salario integral actual.

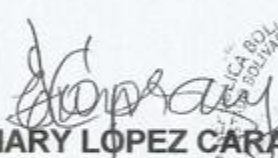
Artículo 3: El Complemento Salarial en el mes de Febrero del Ejercicio Económico Financiero 2022, no tiene, ni reviste ningún tipo de incidencia salarial.

Artículo 4: La cancelación del Complemento Salarial en el mes de Febrero del Ejercicio Económico Financiero 2022, quedará sujeta, a disponibilidad de los recursos presupuestarios y financieros necesarios para cubrir las obligaciones que derivan de los mismos.

Artículo 5: La presente Resolución entra en vigencia a partir del 1º de febrero de 2022.

Artículo 6: Comuníquese y Publíquese.

Dado, firmado y sellado en el Despacho de la Contralora Municipal, en Los Robles, a los 1º días del mes de febrero del año 2022.


MSc. EUMARY LOPEZ CARABALLO
CONTRALORA DEL MUNICIPIO MANEIRO